TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Proc. n.º 80/06.5BEPRT	Outros Processos Cautelares	Data: 19/02/2006
Intervenientes: Requerente: Maria Manuela Delgado Leão Ramos e outros Requerido: Instituto Português do Património Arquitectónico Contra-interessados: Metro do Porto, SA e Município do Porto		

Conclusão em: 14/02/2006

Compulsados os presentes autos, verifica-se que os mesmos fornecem os elementos necessários à emissão da respectiva decisão, pelo que, tendo em vista evitar a prática de actos inúteis, dispenso a inquirição das testemunhas arroladas pela entidade requerida e pelos contra-interessados.

Notifique.

***

Maria Manuela Delgado Leão Ramos, residente na

Paulo Ventura Araújo, residente na

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente, com sede na Rua de Camilo Castelo Branco, n.º 70/52, Maia;

G.A.I.A. – Grupo de Acção e Intervenção Ambiental, com sede na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; e

APRIL, Associação Política Regional e de Intervenção Local, com sede provisória na Rua António Nobre, n.º 80, Maia,

Vêm, na qualidade de actores populares, instaurar os presentes autos de providência cautelar de suspensão de eficácia de acto administrativo contra o **Instituto**

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Português do Património Arquitectónico, com sede no Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa,

Indicando como contra-interessados,

Metro do Porto, SA, com sede na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1862 – 7º, Porto; e

Município do Porto, com sede na Praça General Humberto Delgado, Porto.

Pretendem os autores seja decretada *"a suspensão da eficácia do despacho do Presidente do IPPAR de 11 de Dezembro de 2005, que autorizou a realização da segunda fase das obras que a Metro do Porto, SA vem realizando no conjunto da Praça da Liberdade, da Avenida dos Aliados e da Praça General Humberto Delgado".*

Alegam, em suma, para fundamentar a sua pretensão que é manifesta a ilegalidade do despacho cuja suspensão se requer, sendo o mesmo nulo por violação do disposto no artigo 49º da Lei n.º 107/2001, de 8/09 (Lei do Património Cultural) por um lado e atento o prescrito no artigo 133º, n.º 2, al. c) do CPA, uma vez que estamos face a uma autorização para a prática de um crime de dano qualificado, tipificado no artigo 213º, n.º 1, al. d) do Código Penal, por outro.

Deste modo, vêm os requerente pugnar pelo decretamento da providência requerida, dado verificar-se o critério estabelecido no artigo 120º, n.º 1, al. a) do CPTA.

Alegam ainda os mesmos que sempre a providência deve ser concedida dado ser patente o risco de consumação da destruição completa e irreversível do bem cultural que se pretende proteger, estando, assim, reunido o critério plasmado no artigo 120º, n.º 1, al. b) do CPTA.

Tendo sido proferido despacho liminar de admissão da presente providência cautelar, foram citados a entidade requerida e os contra-interessados para deduzirem oposição, o que os mesmos fizeram nos termos constantes dos articulados de fls. 140 e ss. dos autos – Município do Porto – 191 e ss. dos autos – Metro do Porto, SA – e fls. 311 dos autos – IPPAR.

Nas contestações que apresentaram, entidade requerida e contra-interessados sustentam, desde logo, que se verifica a inutilidade da lide. Alegam, por outro lado, que não se verificam no caso os pressupostos de que depende o decretamento da providência, designadamente, a manifesta ilegalidade do despacho cuja suspensão se requer.

***

A questão que ao tribunal cumpre apreciar e decidir no âmbito do presente processo, é a de aferir se estão preenchidos os pressupostos de que a lei faz depender a concessão da providência cautelar requerida.

***

A instância mostra-se válida e regular.

***

Da inutilidade superveniente da lide

Como referimos já, nas contestações que apresentaram, entidade requerida e contra-interessados alegam que se verifica a inutilidade da lide. Sustentam em abono desse seu entendimento que inexiste qualquer demolição ou destruição em curso, dado que todas as obras de escavações, perfurações e demais intervenções que conduziram à desmontagem da praça central da Av. dos Aliados, incluindo grande parte das vias de circulação automóvel, passeios e zonas ajardinadas, foram já integralmente executadas. Assim, as obras que actualmente a Metro do Porto, SA se encontra a executar são obras de construção e requalificação. Inexiste, deste modo, qualquer situação susceptível de criar uma situação de facto consumado, verificando-se, consequentemente, a inoportunidade e falta de efeito útil do pedido formulado pelos requerentes.

Não lhes assiste, contudo, razão.

Vejamos.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Com relevância para a apreciação da questão em apreço, julgamos assentes, por admissão das partes e documentos, os seguintes factos:

A – Por despacho de 6/06/2005 do Presidente do IPPAR foi autorizada a realização das obras da primeira fase do plano de intervenção da Metro do Porto, SA na Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça General Humberto Delgado, conforme doc. de fls. 67 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais

B – Por despacho de 11/12/2005 do Presidente do IPPAR foi autorizada a realização das obras da segunda fase do plano de intervenção da Metro do Porto, SA na Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça General Humberto Delgado, conforme doc. de fls. 70 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

C – Nos anos de 2002 e 2003 realizaram-se obras de construção e implantação a céu aberto do sistema de metropolitano ligeiro do Porto, incluindo a estação denominada "Aliados".

D – Para a realização das obras referidas em C) procedeu-se à desmontagem de toda a zona central da Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e Praça General Humberto Delgado, incluindo parte das vias de circulação automóvel, passeios e zonas ajardinadas, abrindo-se aí uma cavidade com uma profundidade de cerca de 30 metros.

E – Encontram-se em curso na Av. dos Aliados, Praça da Liberdade e Praça General Humberto Delgado obras de construção.

São notórios os factos constantes das alíneas C), D) e E) (artigo 514º, n.º 1 do CPC).

As obras realizadas pela Metro do Porto, SA na Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça General Humberto Delgado foram divididas em duas fases: a primeira

respeitava aos passeios norte-nascente e norte-poente e a segunda aos restantes passeios, arruamentos e espaços públicos complementares.

Tais obras serão realizadas de acordo com o projecto apresentado pelos Arquitectos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura, nos termos do qual foram apresentadas e aceites diversas alterações ao espaço em causa, designadamente, no que respeita a:

- dimensões dos passeios laterais e da placa central, ao formato das placas centrais;
- colocação de duas saídas/acessos à estação subterrânea de Metro nos passeios laterais;
- diminuição da área de estacionamento automóvel da Praça da Liberdade;
- construção de uma fonte, colocada axialmente, no extremo Norte da placa central da Av. da Liberdade;
- renovação e reforço do revestimento arbóreo;
- alteração dos pavimentos através da substituição dos actuais revestimentos em calcário e basalto, nos passeios e placas centrais, por pavimentos em cubo de granito formando desenhos e a substituição do asfalto, nas faixas de rodagem, por paralelepípedos de granito.

É certo que, tal como afirmam entidade requerida e contra-interessados, todas as obras de demolição, designadamente, dos passeios e da placa central da Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça General Humberto Delgado, incluindo parte da via de circulação automóvel e zonas ajardinadas, foram já executadas. Contudo, e como os mesmos também reconhecem, estão agora em curso as obras de construção do novo espaço tal como o mesmo foi projectado e aprovado. Ora, ao requererem a suspensão da eficácia do despacho de 11/12/2005 do Presidente do IPPAR que autorizou a realização da segunda fase das obras que a Metro do Porto, SA vem efectuando na Av. dos Aliados, na Praça da Liberdade e na Praça General Humberto Delgado, pretendem justamente os requerentes sustar as obras de execução nos termos em que as mesmas foram aprovadas.

Ou seja: aquilo que de facto os requerentes pretendem é que o espaço em causa não sofra as alterações propostas e aprovadas nos termos atrás expostos. Assim é que, quando os mesmos falam em demolição referem-se à destruição desse espaço tal como

o mesmo se apresentava antes de se iniciarem as obras para aí se edificar um outro espaço diferente e com outras características.

Sendo certo que as obras de execução com vista à requalificação da Av. dos Aliados, Praça da Liberdade e Praça General Humberto Delgado se encontram ainda em curso, verifica-se utilidade relevante que justifica o pedido de suspensão de eficácia do despacho em apreço.

Em face do exposto, julgo improcedente a excepção de inutilidade da lide.

***

Com relevância para a apreciação das questões que ao tribunal cumpre solucionar, julgamos assentes os seguintes factos:

A – Por despacho de 11/12/2005 do Presidente do IPPAR foi autorizada a realização das obras da segunda fase do plano de intervenção da Metro do Porto, SA na Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça General Humberto Delgado, conforme doc. de fls. 70 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

B – Dá-se por integralmente reproduzido o teor do doc. de fls. 226 dos autos.

C – Dá-se por integralmente reproduzido o teor do documento de fls. 68 dos autos.

D – Dá-se por integralmente reproduzido o teor do documento de fls. 338 dos autos.

E – Por despacho de 28/09/93 foi iniciado o processo de classificação do conjunto constituído pela Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e Praça General Humberto Delgado (cfr. doc. de fls. 324 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

O tribunal formou a sua convicção relativamente aos factos assentes tendo por base os documentos indicados.

Dispõe o artigo 112º, n.º 1 do CPTA que:

"Quem possua legitimidade para intentar um processo junto dos tribunais administrativos pode solicitar a adopção da providência ou das providências cautelares, antecipatórias ou conservatórias, que se mostrem adequadas a assegurar a utilidade da sentença a proferir nesse processo".

Resulta do disposto neste preceito legal que a finalidade própria do processo cautelar é assegurar a utilidade da lide. É que, implicando a decisão que vier a ser tomada no âmbito de um processo principal a cognição plena das questões suscitadas, a mesma acarreta, quase que diríamos necessariamente, alguma morosidade. E, seguramente, o tempo necessário à boa administração da Justiça.

Ora, a demora na tomada da decisão final pode acarretar a inutilidade da mesma, em virtude de se ter, entretanto, criado uma situação de facto consumada com ela incompatível, ou por se terem produzido prejuízos de difícil reparação para os interesses de quem dela deveria beneficiar.

Em suma, e parafraseando Vieira de Andrade, diremos que a função própria da tutela cautelar é a *"prevenção contra a demora"*.

Dada esta específica vocação deste meio processual, o mesmo assume especiais características: a instrumentalidade, a provisoriedade e a sumaridade.

Instrumentalidade, porque as providências cautelares dependem de uma acção principal, a qual tem por objecto a decisão sobre o mérito.

Provisoriedade, em virtude de as mesmas não visarem a resolução definitiva e última do litígio, sendo certo que está vedado ao tribunal conceder, através de uma providência cautelar, aquilo que só a sentença final pode proporcionar.

Por último, a sumaridade deste meio processual resulta do facto de o mesmo ser um processo urgente, no âmbito do qual, dada a sua específica natureza, apenas se procede a uma cognição necessariamente sumária da situação de facto e de direito.

Traçadas que estão, em linhas gerais, as características fundamentais da tutela cautelar, importa agora analisar os critérios de que a lei faz depender a possibilidade de concessão de uma providência cautelar. Os mesmos encontram-se enunciados no artigo 120º do CPTA, sendo, pois, este preceito legal que passamos a analisar.

Da leitura do preceito em referência, resulta que o mesmo estabelece uma distinção entre duas situações. De um lado, estão previstos aqueles casos, que se poderão considerar excepcionais, na medida em que, da análise dos factos, resulta evidente a procedência da pretensão de fundo do requerente. São as situações previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 120º do CPTA. De outro lado, disciplina os critérios de decisão nas restantes situações ditas "normais", porque mais frequentes, isto é, naquelas em que não é evidente a procedência da pretensão de fundo do requerente. É o que dispõem as alíneas b) e c) do n.º 1 do mesmo preceito legal.

Vejamos, então, em que divergem os critérios de que depende a possibilidade de concessão de uma providência cautelar consoante a situação em questão.

Dispõe o artigo 120º, n.º 1, al. a) do CPTA que as providências cautelares são adoptadas *"quando seja evidente a procedência da pretensão formulada ou a formular no processo principal, designadamente por estar em causa a impugnação de acto manifestamente ilegal, de acto de aplicação de norma já anteriormente anulada ou de acto idêntico a outro já anteriormente anulado ou declarado nulo ou inexistente"*.

Nestes casos, em que resulta evidente a procedência da pretensão formulada, ou a formular, no processo principal, a providência é concedida sem mais. Ou seja, não se impõe ao tribunal que faça mais indagações, designadamente, que atenda ao disposto no n.º 2 do artigo 120º, ou que fundamente a sua decisão tendo em atenção o juízo de perigosidade (sendo, porém, certo que é relevante a verificação do perigo, uma vez que, apenas na medida em que haja interesse em agir, será concedida a providência). Neste tipo de situações, o critério do *fumus boni iuris*, ou *"aparência de direito"*, assume um papel verdadeiramente decisivo, já que, conforme resulta do exposto, ele surge como sendo o único factor relevante para a concessão ou não da providência. Assim é que, nestas situações, aquela é decretada independentemente da prova do fundado receio, ou da produção de prejuízos de difícil reparação. E do mesmo modo, a providência será recusada sempre que resulte evidente e manifesta a improcedência da pretensão

formulada ou a formular no processo principal. É o que resulta implicitamente do disposto na al. a) do n.º 1 do artigo 120º do CPTA.

Por sua vez, nas alíneas b) e c) e no n.º 2 do artigo 120º, vem o legislador regular as situações que Vieira de Andrade qualifica como de "intermédias" ("A Justiça Administrativa", Lições, Almedina, 4ª edição, pág. 300), ou seja, aquelas em que não resulta evidente a procedência da pretensão do particular. Nestes casos, a lei distingue consoante estejamos perante uma providência conservatória (al. b) ou antecipatória (al. c), sendo necessário fazer uma articulação entre o critério do *periculum in mora* com o critério do *fumus boni iuris*.

Para a adopção de uma providência cautelar conservatória, como é a que está em causa nos presentes autos, necessário é, desde logo, que *"haja fundado receio da constituição de uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil reparação"* para os interesses do requerente. Ou seja, impõe-se ao tribunal que, mediante um juízo de prognose, avalie se, face a uma eventual sentença, proferida no processo principal, que conceda provimento à pretensão do requerente, a mesma venha a revelar-se inútil em virtude de, entretanto se ter criado uma situação de facto consumado com a mesma incompatível, isto é, se se tornar impossível a reintegração da situação conforme à legalidade, ou se entretanto se produziram prejuízos de difícil reparação para o particular que viu a sua pretensão ser deferida.

A prova do *"fundado receio"* a que a lei faz referência deverá ser feita pelo requerente, o qual terá que invocar e provar factos que levem o tribunal a concluir que será provável a constituição de uma situação de facto consumada ou a produção de prejuízos de difícil reparação, justificando-se, por isso, a concessão da providência solicitada. Em suma, para que se tenha como preenchido este requisito, não basta um mero juízo de probabilidade; necessário se torna a existência de um receio fundado.

Relativamente ao preenchimento do critério do *fumus boni iuris*, a lei apenas exige que *"não seja manifesta a falta de fundamento da pretensão formulada ou a formular ... ou a existência de circunstâncias que obstem ao seu conhecimento de mérito"*. Ou seja, "a lei basta-se com um juízo negativo de não-improbabilidade" (Vieira de Andrade, ob. cit., pág. 300).

Contudo, para que seja concedida uma providência antecipatória ou conservatória, não basta o preenchimento do critério do *fumus boni iuris* e do *periculum in*

mora. Necessário se torna, além disso, que se proceda a uma ponderação de todos os interesses em jogo, públicos e privados.

Com efeito, dispõe o n.º 2 do artigo 120º que *"nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número anterior, a adopção da providência ou das providências será recusada quando, devidamente ponderados os interesses públicos e privados, em presença, os danos que resultariam da sua concessão se mostrem superiores àqueles que podem resultar da sua recusa, sem que possam ser evitados ou atenuados pela adopção de outras providências"*.

Nestes termos, impõe-se que o tribunal faça uma adequada ponderação dos interesses em causa na situação em análise, sendo certo que deverá recusar a providência sempre que o prejuízo que da mesma resulte para a entidade requerida, seja superior ao que o requerente pretende evitar com a mesma. Em última instância, o que deverá ser ponderado são, pois os prejuízos ou danos, e não os interesses, devendo tal ponderação ser efectuada tendo em atenção o tempo previsível de duração da medida e as circunstâncias do caso em apreço.

Por último, nos termos da parte final do n.º 2 do artigo 120º, a providência a decretar deverá ser a que se revele a mais adequada à situação. Assim é que, deverá o tribunal ponderar a possibilidade de a providência poder ser substituída, ou poder ser decretada outra providência, caso tal se revele ainda adequado a evitar o prejuízo para o requerente e seja menos oneroso para os restantes interesses em presença.

Posto isto, passemos ao caso dos autos.

Os requerentes instauraram a presente providência cautelar tendo em vista a suspensão da eficácia do despacho de 11/12/2005 do Presidente do IPPAR que autorizou a realização da segunda fase das obras que a Metro do Porto, SA vem efectuando na Av. dos Aliados, na Praça da Liberdade e na Praça General Humberto Delgado. Sustentam em abono da sua pretensão o facto de ser manifestamente ilegal o despacho em causa, sendo o mesmo nulo por duas ordens de razões: por um lado, porque viola o disposto no artigo 49º da LPC e, por outro, porque se traduz numa autorização para a prática de um crime de dano qualificado. Ou seja, apelam os requerentes ao critério estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 120º do CPTA.

Para sustentarem este entendimento partem os requerentes do pressuposto de que as obras a realizar na Av. dos Aliados, Praça da Liberdade e Praça General Humberto Delgado são obras de demolição de um bem em vias de classificação, na medida em que acarretam uma alteração do espaço em causa, nomeadamente no que concerne aos arranjos dos jardins, aos passeios, às vias de circulação, aos pavimentos e à concreta configuração do espaço tal como ele existia.

Ora, não resulta de todo evidente a bondade da posição assumida pelos requerentes, posto que não é líquido, antes pelo contrário, que estejam em causa obras de demolição. De facto, as obras que se encontram em curso na Av. dos Aliados, Praça da Liberdade e Praça General Humberto Delgado respeitam antes à requalificação desse espaço público, sendo certo que tal situação se encontra excepcionada no próprio artigo 49º da LPC que os requerentes sustentam ter sido violado.

Acresce que, tal como resulta da Proposta de Classificação como "imóvel de interesse público" do conjunto constituído pela Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e Praça General Humberto Delgado e do despacho que determinou a abertura do respectivo processo, o processo de classificação tem em vista o conjunto dos edifícios que envolvem esse espaço enquanto "conjunto urbano monumental, de particular interesse histórico e artístico". No mesmo se incluem ainda a estátua de Almeida Garrett, o conjunto escultórico "Os Meus Amores", a escultura "A Menina Nua", e a estátua equestre de D. Pedro IV. Ou seja, os jardins, os passeios, as vias de circulação, enfim, a concreta configuração e arranjo do espaço superficial não se encontram abrangidos no processo de classificação. Não quer isto dizer que os mesmos sejam absolutamente indiferentes, já que encontrando-se enquadrados e envolvidos por um conjunto de edifícios em vias de classificação, deve ser objecto de apreciação pelo organismo competente, como foi, a forma como o espaço superficial vai ser conformado.

Não assiste também razão aos requerentes ao sustentarem que o despacho em causa é nulo nos termos do disposto no artigo133º, n.º 2, al. c) do CPA, por configurar autorização para a prática de um crime. Se assim se entendesse então toda e qualquer autorização do IPPAR consubstanciaria a autorização para a prática de um crime de dano. A entidade requerida, ao dar autorização para a realização das obras em causa, mais não fez do que exercer as competências e o poder-dever que lhe é conferido por lei.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Em face do exposto, concluímos não ser evidente e manifesta a ilegalidade do despacho cuja suspensão se requer, quer por violação do disposto no artigo 49º da LPC, quer por consubstanciar autorização para a prática de um crime.

A "evidência da procedência da pretensão a formulada ou a formular no processo principal" terá necessariamente que resultar de uma análise e prova sumária do direito ameaçado, pois só esta é compatível com a celeridade e a própria natureza das providências cautelares. Ademais, realce-se que este meio processual tem unicamente em vista garantir a tutela jurisdicional efectiva das pretensões dos particulares, evitando-se que os mesmos vejam impossibilitada a concretização dos seus direitos em caso de procedência da acção principal. Assim sendo, não cabe no escopo das providências cautelares a antecipação sobre o juízo final da causa.

Deste modo, a providência requerida é decretada, nos termos do disposto na al. a) do n.º 1 do artigo 120º do CPTA, quando o tribunal conclua, após uma análise sucinta e perfunctória da situação em causa, que, sem margem para qualquer dúvida, a pretensão formulada ou a formular no processo principal será julgada procedente. O legislador introduziu aqui o critério da evidência, ou seja, apenas quando resulte evidente a procedência formulada ou a formular no processo principal, a providência cautelar é concedida sem mais. E adiantou alguns exemplos, não taxativos, em que essa situação de evidência se verifica: é o caso de impugnação de acto manifestamente ilegal, de acto de aplicação de norma já anteriormente anulada ou ainda de acto idêntico a outro já anulado ou declarado nulo ou inexistente.

Ora, considerando os factos alegados pelos requerentes e feita uma análise sumária do acto em causa, concluímos que não resulta evidente que o mesmo seja manifestamente ilegal, e, consequentemente, que seja evidente a procedência da pretensão formulada na acção principal. Ao invés, estamos face a uma questão cuja controvérsia resulta patente face às posições assumidas pelas partes, sendo certo que a verificação da ilegalidade do acto em causa pressupõe uma análise mais profunda que não se compadece com a situação de evidência exigida na al. a) do n.º 1 do artigo 120º do CPTA.

Em face do exposto, concluímos que o caso em apreço não é reconduzível à previsão da al. a) do n.º 1 do artigo 120º do CPTA.

Afastada que está a aplicação do disposto na al. a) do n.º 1 do artigo 120º do CPTA, cumpre averiguar se na presente situação ocorrem os requisitos enunciados na al. b) do mesmo preceito legal., dado estar em causa a adopção de uma providência conservatória.

Alegam a este propósito os requerentes que se verifica o risco de consumação da destruição completa e irreversível do bem cultural que pretendem proteger.

Não lhes assiste, contudo, razão na medida em que, sendo certo que o que está em causa para os requerentes é a concreta configuração e arranjo do espaço em causa, então é sempre possível, caso obtenham provimento na acção principal, repor o mesmo tal como ele se apresentava.

Considerando que os requisitos enunciados no artigo 120º, n.º1, al.b) do CPTA para que seja decretada a providência cautelar são de verificação cumulativa (como resulta da própria letra da lei), mostra-se prejudicada a apreciação do requisito do *periculum in mora*.

***

Nestes termos, e pelas razões vindas de aduzir, julgo a presente providência cautelar de suspensão de eficácia improcedente.

Custas pelos requerentes, nos termos do disposto nos artigos 189º do CPTA, 446º do CPC, aplicável ex vi artigo 1º do CPTA, 73º – A e 73º – E, n.º 1, al. f) do CCJ.

***

Em face do teor da decisão proferida nos presentes autos de providência cautelar, resulta prejudicado o conhecimento do incidente de declaração de ineficácia dos actos de execução indevida que os requerentes vieram intentar.

A finalidade deste tipo de incidente é tão só a de garantir a efectiva suspensão provisória que decorre do disposto no n.º 1 do artigo 128º do CPTA, visando, desse modo, *"obviar a que a decisão administrativa acabe por ser objecto de execução ainda*

antes de o tribunal ter a oportunidade de tomar posição face ao pedido de suspensão de eficácia" (Santos Botelho, Contencioso Administrativo, 4ª edição, pag. 671).

Sendo certo que o pedido formulado pelos requerentes foi já objecto de decisão no sentido do seu indeferimento, torna-se agora, de todo em todo, inútil e despropositado apreciar se os actos supostamente praticados pela entidade requerida em execução do despacho cuja suspensão de eficácia se requer configuram ou não actos de execução indevida.

Registe e notifique.

Porto, 19/02/2006